

1500372-09.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... condenatória, a autoria do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes na forma tentada.

Observo, no entanto, que a causa de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno só se aplica ao furto simples, isto é, à figura prevista no caput, tendo em vista sua posição sistemática na construção do tipo penal.

Nesse sentido, a recente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500372-09.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500372-09.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Robson Gilberto Milezi

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

ROBSON GILBERTO MILEZI, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 26 de julho de 2019, por volta da 01h20, na rua Professora Francisca Lucinda Bueno, 587, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, durante o repouso noturno, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes com terceiro indivíduo não identificado, bens móveis pertencentes ao Restaurante Ponto da Costela, representada por Ilson Teodoro. Recebida a denúncia (pág. 98/99), o réu foi citado (pág. 125), e a Advogada nomeada para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 131/132). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e três testemunhas arroladas em comum pelas partes, bem como foi interrogado o acusado (mídia digital em apartado). Em memorial, o Ministério Público preliminarmente ofereceu aditamento à denúncia, a fim de que fosse reconhecida a qualificadora referente a escalada. No mérito, requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia e do aditamento (pág. 166/171). A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da forma tentada do delito, e a aplicação da pena no mínimo legal (pág. 177). É o relatório do necessário.

Por primeiro, é caso de rejeição do aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público.

Conforme consta no laudo pericial de pág. 114/118, “o provável acesso do(s) autor(es) se deu mediante abertura da janela localizada na porção esquerda frontal do imóvel que se encontra a uma altura de 1,44 m (um metro e quarenta e quatro centímetros) do chão” (pág. 118), de forma que não há que se falar na qualificadora relativa à escalada, visto que de tal altura não é necessário esforço relevante para ingresso pela referida janela.

No mérito, o pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial do local de pág. 114/118 e pela prova oral colhida em juízo, especialmente pela confissão do réu.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Geison Ferreira Domingues narrou que trabalhava numa empresa de monitoramento e na data do fato o alarme dos setores do caixa e do Restaurante Ponto da Costela foram disparados, por isso se dirigiu até lá. Relatou que ao chegar no local já visualizou dois indivíduos que tentavam escapar por uma das janelas do estabelecimento, sendo que um deles logrou êxito em se evadir, ao passo que Robson calmamente se sentou na calçada. Asseverou que passava pelo local uma viatura da Guarda Civil, a qual conduziu o acusado até a Delegacia de Polícia. Disse que não houve danos ao local, e que os indivíduos não traziam nada nas mãos quando tentaram se evadir.

Também em juízo, o guarda civil José Rozivando Moreira Guimarães disse que foi acionado para atender uma ocorrência de um furto em andamento, onde uma pessoa estaria detida pela testemunha Geison Ferreira Domingues. Contou que o vigilante relatou que o alarme disparou após o acusado ter ingressado no local por uma das janelas do restaurante, e por conta disso teria conseguido agir em tempo de impossibilitar Robson de consumir o crime.

No mesmo sentido foram as declarações de Gianluca Giovani de Oliveira, seu colega de farda.

A vítima Ilson Teodoro, em juízo, narrou que estava em sua residência quando recebeu uma ligação comunicando-lhe sobre uma invasão em seu estabelecimento comercial e que quando chegou ao local o réu já estava detido pela Guarda Civil. Relatou que houve dano somente à trava da janela, mas que nada foi efetivamente furtado.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática delitiva. Disse que estava a ponto de ser despejado diante da falta de pagamento do aluguel de sua residência quando, ao passar defronte ao local, visualizou a janela entreaberta, oportunidade em que decidiu furtar a televisão do restaurante. Narrou que adentrou no estabelecimento mas escutou o alarme disparando, motivo pelo qual imediatamente saiu dali. Aduziu que seu parceiro logrou êxito em se evadir do comércio, mas que permaneceu ali pois não havia conseguido furtar nada do local e também porque o vigia da rua já estava defronte ao estabelecimento. Afirmou que a Guarda Civil foi acionada e que confessou para eles todo o ocorrido.

Sendo este o conjunto probatório que se apresenta, dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes na forma tentada.

Observo, no entanto, que a causa de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno só se aplica ao furto simples, isto é, à figura prevista no caput, tendo em vista sua posição sistemática na construção do tipo penal.

Nesse sentido, a recente decisão proferido pelo Egrégio Tribunal da Cidadania no âmbito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.087), no sentido de que “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

E em que pese os relatos da testemunha e da vítima, o laudo pericial juntado aos autos não aponta o rompimento de obstáculo (pág. 117). Portanto, é caso de condenação de Robson pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada.

Passo à dosimetria das penas.

Além da condenação certificada a pág. 92, relativa aos autos 0002471-31.2017.8.26.0248, que ensejará o reconhecimento de sua reincidência específica, o réu possui outras duas condenações hábeis a ensejar o reconhecimento da reincidência, relativas aos processos 0008728-77.2014.8.26.0248 (pág. 92/93) e 3003243-79.2013.8.26.0248 (pág. 94/95), de maneira que devem ser tomadas nesta primeira fase da dosimetria da pena, como antecedentes desabonadores. Assim, resta autorizada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Presentes estão as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência específica, de forma que a agravante deve ser considerada preponderante à confissão espontânea do acusado, já que ele também ostenta péssimos antecedentes, de maneira que majoro a pena, resultando ela em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Levando-se em consideração a incidência do art. 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena de 2/3, pois o agente apenas iniciou o caminho do crime na tentativa, tendo ele ingressado pela janela frontal do estabelecimento, mas deixado o recinto tão logo soou o alarme, sequer separando o objeto que pretendia subtrair. Assim, torno as penas definitivas em 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e em 05 (cinco) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno ROBSON GILBERTO MILEZI, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, estes fixados no mínimo legal, que é de 1/30 do salário mínimo, como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Diante dos péssimos antecedentes e da reincidência específica de Robson, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Pelo mesmo motivo, deixo de substituí-la por restritivas de direitos.

Não sobrevivendo, ao menos nestes autos, motivos a ensejar sua custódia cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 12 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA